للمرتهن خمسة اسداس الثالث ان يقوم المرهون مع قريبه فان كان أما قومت وإما ولدا ثم يقوم الولد مع أمه فان التفريق ممتنع قال فى التلخيص هذا هو الصحيح عندى اذا كان المرتهن يعلم ان اما ولدا قال فى الرعاية الكبرى وهو أولى (ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق) ويحرم على الولى رهنه لما فيه من التعريض للهلاك لان الفاسق قد يجحده أو يفرط فيه فيضيع ومثله مكاتب وقن مأذون له فى التجارة لاشتراط وجود المصلحة

*(فصل * وللراهن الرجوع فى الرهن مالم يقبضه المرتهن) أو وكيله أو من اتفق الراهن والمرتهن أن يكون بيده وليس له قبضه الا باذن الراهن فان قبضه بغير اذنه لم يثبت حكمه وكان بمنزلة من لم يقبض لفساد القبض (فان قبضه) باذنه (لزم ولم يصح تصرفه فيه) ببيع أو هبة أو وقف أو رهن أو جعله صداقا أو عوضا عن خلع ونحو ذلك (بلا اذن المرتهن الا بالعتق) أى عتق الراهن الرهن المقبوض سواء كان الراهن موسرا أو معسرا انما ويحرم (وعليه) أى الراهن ان كان موسرا (قيمته تكون رهنا مكانه) لانه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير اذنه فتلزمه قيمته كما لو أبطلها أجنبى قال فى شرح المنتهى ومحل هذا اذا كان الدين مؤجلا أما لو كان حالا أو حل طولب بالدين خاصة لان ذمته تبرأ به من الحقين معا ومتى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه (وكسب الرهن) ومهر المرهونة حيث وجب وارش جناية عليه (ونماؤه) أى الرهن المتصل كالسمن والتعلم والمنفصل ولو صوفا ولبنا وورق شجر مقصودا (رهن) كالاصل يباع معه فى وفاء الدين اما كون النماء يتبع الرهن فلانه حكم ثبت فى العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع وغيره وأما كون ارش الجناية عليه يتبعه فلانه بدل جزء فكان من الرهن كقيمته اذا أتلفه انسان (وهو) أى الرهن (امانة بيد المرتهن) ولو قبل عقد الرهن كبعد وفاء أو ابراء (لا يضمنه الا بالتفريط) أو التعدى (ويقبل قوله) فى عدم التعدى والتفريط (بيمينه فى تلفه وانه لم يفرط) ولم يتعد وان ادعى التلف بحادث ظاهر قبل قوله فيه ببينة تشهد بالحادث ثم يقبل قوله (فى تلفه) به بدونها (وان تلف بعض الرهن) وبقى بعضه (فباقيه رهن بجميع الحق) لان الحق كله متعلق بجميع أجزاء الرهن ولو كان الرهن عينين تلفت احداهما (ولا ينفك منه) أى الرهن (شئ حتى يقضى الدين كله) لان حق الوثيقة تعلق بجميع الرهن فيصير محبوسا بكل جزء منه لا ينفك منه شئ حتى يقضى جميعه ولو كان مما يقسم قسمة اجبار ومن قضى غريمه أو أسقط عنه بعض دين له وبعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه (واذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند الحلول والا فالرهن له) أى للمرتهن (لم يصح الشرط بل يلزمه) أى الراهن (الوفاء) لما عليه من الدين (أو يأذن للمرتهن) الراهن (فى بيع الرهن أو يبيعه هو) أى الراهن (بنفسه ليوفيه) أى المرتهن (حقه فان أبى) الراهن كلا من بيع الرهن ووفاء الدين (حبس أو عزر) بالبناء للمفعول فيهما أى حبسه الحاكم أو عزره حتى يفعل ما أمره به لان هذا شأن الحاكم (فان أصر) على الامتناع (باعه) أى الرهن (الحاكم) نصا بنفسه أو أمينه لانه تعين طريقا الى أداء الواجب فوجب فعله ووفاء دينه قال فى شرح المنتهى وظاهر ما تقدم انه ليس للمرتهن بيعه بغير اذن ربه أو الحاكم وهو المذهب انتهى